

สำเนา

31 ก.ค. 2551

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๕๖/๒๕๔๗
คดีหมายเลขแดงที่ ๒๒๖/๒๕๔๙

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระหว่าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพนพรัตน์เทรดเดอร์

ผู้ฟ้องคดี

นายไพจิตร นิจจอหอ ที่ ๑
นายมาตรา แก้วจินดา ที่ ๒
นายพัฒน์ รุ่งเรือง ที่ ๓
นายประยูร ชันทอง ที่ ๔
นายวิมล จอกลบ ที่ ๕
นายสุพจน์ น่วมทนต์ ที่ ๖
โครงการก่อสร้าง ๔ ที่ ๗
นายสมชาย พันชนะ ที่ ๘
กรมชลประทาน ที่ ๙
อธิบดีกรมชลประทาน ที่ ๑๐

ผู้ถูกฟ้องคดี

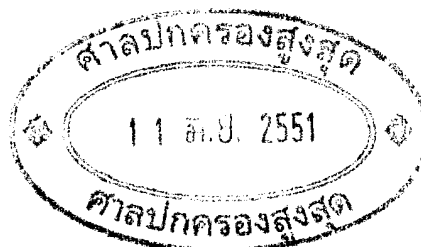
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๓๓๕๒/๒๕๔๔
หมายเลขแดงที่ ๗๗๖/๒๕๔๗ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)



/คดีนี้...

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญารับจ้างเหมางานขุดดิน
ลอกลำห้วย - ขุดดินลอกหน้าฝาย โครงการก่อสร้าง ๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ๒
ฝายห้วยบ้าน ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ตามสัญญาเลขที่ กส. ๑/๔
พน.๒ (จ) ๓๗/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ เพื่อรับจ้างเหมา
ก่อสร้างงานขุดดินลอกลำห้วย - ขุดดินลอกหน้าฝาย ณ โครงการฝายห้วยบ้าน ตำบลบ้านชัย
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี วงเงินค่าจ้าง ๑,๑๓๒,๙๙๘ บาท ในการทำสัญญาดังกล่าว
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ ได้มอบอำนาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ
สั่งการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการในส่วน
ของกลุ่มงานก่อสร้าง ๑/๔ เป็นผู้ลงนามในสัญญาดังกล่าว โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างตามสัญญาดังกล่าว
และมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เป็นผู้ควบคุมงานโดยไม่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจ
ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ เป็นหน่วยงานของรัฐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ เป็นผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ๔
ซึ่งมีอำนาจสั่งการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ในส่วนของการก่อสร้าง ๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๒๗ (กส. ๑/๔ พน.๒)/- ไม่ลงวันที่
เดือนมกราคม ๒๕๔๓ (ที่ถูกต้องคือหนังสือ ที่ กษ ๐๓๒๗ (กส. ๑/๔ พน.๒)/๐๕๗ ลงวันที่
๒๗ มกราคม ๒๕๔๓) แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างฯ ผู้ฟ้องคดี
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งการเข้าดำเนินงานก่อสร้าง
แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔
และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างบริเวณหัวฝายให้กับผู้ฟ้องคดีได้
จึงมีคำสั่งด้วยวาจาให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการขุดดินลอกลำห้วย - ขุดดินลอกหน้าฝาย
บริเวณท้ายฝายก่อน และเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๓ การดำเนินการขุดดิน
ลอกลำห้วย - ขุดดินลอกหน้าฝาย บริเวณท้ายฝายเสร็จเรียบร้อยคงเหลือแต่ช่วงหน้าฝาย
ที่ กม. ๐+๓๐๐ - กม. ๐+๔๗๑ ซึ่งเป็นที่ดินของนายไพโรจน์ พลยศ ที่ไม่ยินยอม
ให้เข้าดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๒๗ (กส. ๑/๔ พน.๒)/๒๐๕
ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๓ ให้ผู้ฟ้องคดีพร้อมวิศวกรไปพบเพื่อตรวจงานที่ก่อสร้าง
ทั้งที่เป็นการไปปรึกษาในเรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง
ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๒๗ (ก. ๑/๔ พน.๒)/๓๐๐ ลงวันที่



/๑๓ กรกฎาคม...

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เรื่อง แจ้งการขอขยายอายุสัญญา โดยแจ้งว่านายไพโรพนม เจ้าของที่ดินไม่ขัดข้องที่จะให้ผู้ฟ้องคดีใช้ที่ดินทำการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ส่งมอบงานเพื่อเบิกเงินค่าจ้างจำนวน ๑,๐๙๕,๙๖๖ บาท พร้อมทั้งมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ แจ้งขอหยุดงาน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือ ที่ ๑๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๔ แจ้งว่างานที่ส่งมอบยังไม่เรียบร้อยในส่วนงานปลูกหญ้าการกลบเกลี่ยผิวดิน บริเวณก่อสร้าง และไม่มีการส่งผลสำรวจแสดงรูปตัดและรายการคำนวณ จึงให้ผู้ฟ้องคดี แก้ไขงานดังกล่าวให้ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการแก้ไขจนเสร็จเรียบร้อยและได้มี หนังสือลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๔ แจ้งส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้างจำนวน ๑,๐๑๙,๒๗๒.๙๒ บาท พร้อมทั้งมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๔ แจ้งขอหยุดงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือ ที่ คส.๔ พน.๒ ๔๕๘ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แจ้งให้หยุดงานก่อสร้างช่วงระยะ กม. ๐+๓๐๐ - กม. ๐+๔๗๑ ไว้ก่อน และแจ้งว่าในการหยุดงานนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากจะขยายระยะเวลาก่อสร้างหรือลดค่าปรับให้เท่านั้น และให้ผู้ฟ้องคดียืนยัน การหยุดงานและจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น หลังจากส่งมอบงานแล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๒๗ (คส.๔ พน.๒)/๕๘๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ และ ที่ กษ ๐๓๒๗ (คส.๔ พน.๒)/๘๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าปริมาณงานที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบมากกว่าปริมาณงาน ที่ทำได้จริงจากปริมาณงานที่ผู้ควบคุมงานวัดได้ ดังนี้ ๑. งานขุดดินลอกลำห้วย - ขุดดิน ลอกหน้าฝายและเกลี่ยตบแต่งคันดิน ปริมาณงาน ๖๘,๒๘๒ ลูกบาศก์เมตร ๒. งานขุดดิน ลอกหน้าคันดินโอบปริมาณงาน ๔,๑๖๒ ลูกบาศก์เมตร ๓. งานเกรดบดอัดแน่นคันดิน โอบร้อยละ ๘๕ ปริมาณงาน ๑๓,๕๗๕ ลูกบาศก์เมตร ๔. งานบดอัดแน่นดินลูกรังคันดินโอบ ปริมาณ ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร ๕. งานหินเรียงยาแนว ปริมาณงาน ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร และ ๖. งานปลูกหญ้า ปริมาณงาน ๖,๐๒๕ ลูกบาศก์เมตร หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะส่งมอบงาน ต้องทำหนังสือส่งมอบงานตามปริมาณที่ทำได้จริง พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดรูปตัด แสดงปริมาณงานและรายการคำนวณปริมาณงานที่ทำได้จริงเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผ่านผู้ควบคุมงานเพื่อตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไปโดยเร่งด่วน เนื่องจากกระทรวงการคลังมีหนังสือ ที่ กค ๐๕๒๖.๗/ว ๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๔



/เรื่อง...

เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ซึ่งรายละเอียดกำหนดว่าเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถ้าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๔๔ แล้วเงินงบประมาณนี้จะต้องเป็นพับไปตามมติคณะรัฐมนตรี (แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๑๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๑) ซึ่งอาจทำให้การเบิกจ่ายเงินค้างจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีล่าช้าออกไปอีก ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ใบรับรองปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างกับนายช่างผู้ควบคุมงานมีปริมาณไม่ตรงกัน และลงวันที่ย้อนหลังขัดแย้งกันเอง ซึ่งตามข้อ ๑๑.๒ วรรคท้าย ของเอกสารเงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้างแนบท้ายสัญญาจ้างฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องตรวจรับงานภายใน ๓ วัน และตามข้อ ๑๔.๕ ของเอกสารงานถมดินบดอัดแน่นแนบท้ายสัญญาจ้างกำหนดว่า กรณีที่มีการโต้แย้งกันในเรื่องการคำนวณปริมาตรดินขุดหรือดินถมให้ถือเอาปริมาตรดินขุดหรือดินถมที่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจวัดได้เป็นสำคัญ จึงไม่มีเหตุผลใดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะอ้างเป็นเหตุไม่ตรวจรับงาน พฤติกรรมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการ หรือกระทำการโดยปราศจากอำนาจ หน่วงเหนี่ยว ถ่วงเวลา อันเป็นการใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งทางปกครองที่มีชอบตามข้อ ๑๐ ข้อ ๗๒ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และข้อ ๑๓๙ (๑) และวรรคท้ายของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายในค่าเสียโอกาสที่จะใช้เงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ตลอดจนค่าซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เสียโอกาสที่จะทำงานรับจ้างหรือให้เช่าเครื่องจักรที่นำมาใช้ในโครงการ รวมทั้งจะต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับธนาคารและเงินกู้ธนาคาร

ขอให้ศาลมีพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตรวจรับงานตามปริมาณงานที่ตรวจวัดได้แล้วทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่พัสดุและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ เบิกจ่ายเงินค้างจ่ายจำนวน ๙๔๔,๔๖๑.๕๔ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไปตามเงื่อนไขสัญญา ข้อ ๑๔.๕

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ จ่ายเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามเอกสารเงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้างแนบท้ายสัญญาจ้างฯ ข้อ ๑๔



/๓. ให้...

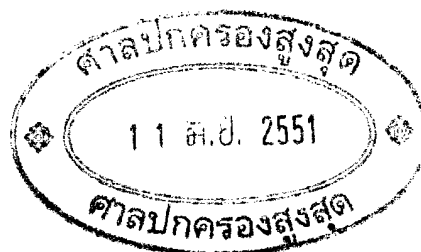
๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ งดการปรับหรือขยาย
ระยะเวลาก่อสร้างตามเงื่อนไขสัญญาจ้างฯ ข้อ ๒๐ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๙

๔. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิบร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย ค่าเสียโอกาส ค่าดอกเบี้ย
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นับตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๔ ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑๕๑ วัน วันละ
๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๖๕,๐๐๐ บาท

๕. ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ร่วมกันชดใช้ค่าใช้จ่าย
และค่าฤชาธรรมเนียมในคดีนี้แทนผู้ฟ้องคดีด้วย

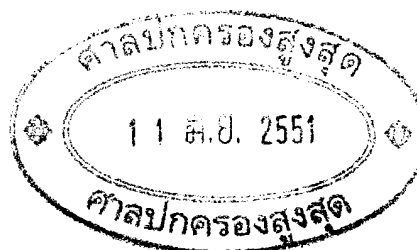
ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๔ ขอให้ศาลกำหนด
มาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว โดยสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ รีบเร่ง
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างและเงินอื่นก่อนสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๔๔ หรือให้ดำเนินการกันเงิน
งบประมาณเหลือပ်เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป ทั้งนี้
สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี (แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๒๐๖/ว ๑๘๕ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๑) ที่กำหนดให้เงินงบประมาณปี
พ.ศ. ๒๕๔๒ ถ้าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๔๔ ให้เงิน
งบประมาณนั้นเป็นพับไป ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งยกคำขอกำหนดมาตรการ
หรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิบให้การว่า เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙
ในฐานะผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ กรมชลประทาน ได้ลงนาม
อนุมัติให้มีการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานขุดดินลอกลำห้วย - ขุดดินลอก
หน้าฝาย ซึ่งตามประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ กส. ๑/๔ พน.๒ ปจ.๐๓/๒๕๔๒ กำหนด
ราคากลางไว้เป็นเงิน ๒,๘๓๔,๒๘๒.๑๘ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นซองประกวดราคาที่มีราคา
๑,๑๓๓,๐๐๐ บาท โดยได้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลในการเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางว่า
เนื่องจากมีเครื่องจักรและคนงานจำนวนมากพร้อมที่จะปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จและ
ถูกต้องตามกำหนดเวลาในรายการที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาและจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ
ต่อทางราชการที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างงานขุดดิน
ลอกลำห้วย - ขุดดินลอกหน้าฝาย โครงการก่อสร้าง ๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ ฝ่ายห้วยบ้าน



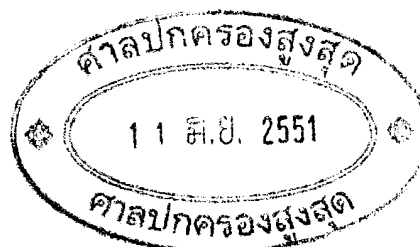
/ตำบลบ้านชัย...

ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี กับผู้ฟ้องคดี เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๓๒,๙๙๘ บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน ซึ่งได้เริ่มอายุสัญญาวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ สิ้นสุดอายุสัญญาวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๓ เหตุที่ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานภายหลังลงนามในสัญญาเป็นเวลาประมาณ ๖ เดือน เพราะผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ถึงผู้ควบคุมงานขอชะลอการแจ้งเข้าปฏิบัติงาน เนื่องจากบริเวณที่จะทำการขุดลอกลำห้วยตามสัญญาดังกล่าวมีน้ำท่วมและไหลผ่านอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนเกิดฝนตกหนักติดต่อกันเมื่อเริ่มอายุสัญญาก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว โดยเจ้าของที่ดินทั้งหมดได้ทำหนังสือยินยอมอุทิศเพื่อการก่อสร้าง แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานปรากฏว่ามีเครื่องจักรน้อยกว่าแผนงานที่แจ้งไว้และเครื่องจักรมีสภาพเก่าเสียบ่อยครั้ง อีกทั้งไม่ทำงานตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ สั่งหรือแนะนำ ผู้ฟ้องคดีนำดินที่ขุดลอกลำห้วยขึ้นมากองระเกะระกะบนฝั่งข้างริมลำห้วยที่ราษฎรใช้เป็นทางสัญจรและไม่ขนย้ายออกไปทำให้เจ้าของที่ดินและราษฎรเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือหลายฉบับถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อเร่งรัดการทำงานและให้เพิ่มเครื่องจักรเพื่อขนย้ายกองดินออกไปทิ้ง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการงานจึงล่าช้ามาตลอด ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ราษฎรและเจ้าของที่ดิน จึงเกิดปัญหาขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับเจ้าของที่ดิน ครั้นเมื่อครบอายุสัญญาในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีทำงานได้เพียงเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๒๗ (กส. ๑/๔ พน.๒)/๒๑๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งเตือนให้เร่งรัดการทำงาน พร้อมทั้งขอสงวนสิทธิที่จะริบเงินประกันสัญญา ค่าปรับและเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ ตามเงื่อนไขในสัญญา ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ ขอขยายอายุสัญญาเนื่องจากเจ้าของที่ดินช่วง กม. ๐+๓๐๐ - กม. ๐+๔๗๑ (นายไพรพนม) ไม่ยินยอมให้นำเครื่องจักรเข้าไปขุดในบริเวณที่ดิน และผู้ฟ้องคดีอ้างว่าระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมมีฝนตกหนักซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๒๗ (กส. ๑/๔ พน.๒)/๓๐๐ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๓ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ไปตรวจสอบบริเวณก่อสร้างแล้ว ปรากฏว่านายไพรพนมเจ้าของที่ดินช่วง กม. ๐+๓๐๐ - กม. ๐+๔๗๑ แจ้งว่าไม่ขัดข้องที่จะให้ผู้ฟ้องคดีใช้ที่ดินของตนเพียงแต่ขอให้



/ผู้ฟ้องคดี...

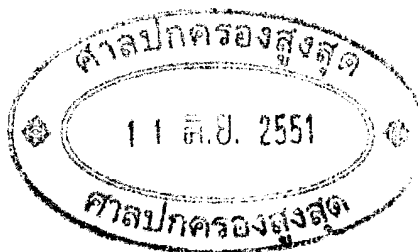
ผู้ฟ้องคดีทำงานจริง ๆ ให้เป็นไปตามแบบและนำเครื่องจักรที่ใช้การได้มาทำงาน โดยจากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างพบว่า ผู้ฟ้องคดีมีรถชุดสำหรับปฏิบัติงานเพียงคันเดียว การที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งว่าฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างจึงไม่สามารถทำงานได้นั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าเป็นฝนที่ตกตามฤดูกาลเท่านั้น หากผู้ฟ้องคดีเตรียมรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าด้วยการนำเครื่องจักรมาใช้งานให้เพียงพอก็สามารถแก้ไขและทำงานได้ ทั้งตามเงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้างอันเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างฯ ข้อ ๔ คำว่า ฤดูกาล ได้ระบุว่า ฝนจะเริ่มตกตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เตือนและแนะนำให้ผู้ฟ้องคดีเร่งรัดการทำงานมาโดยตลอดเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในฐานะผู้ควบคุมงานและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ในฐานะผู้ช่วยผู้ควบคุมงานคอยตรวจสอบบันทึกรายงานการทำงานประจำวันและผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ฟ้องคดีจัดทำขึ้นตลอดระยะเวลาการทำงาน ครั้นเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือส่งมอบงานเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจการจ้าง แต่เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ไปตรวจรับงาน ณ สถานที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๔ แล้วผลปรากฏว่างานที่ส่งมอบปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญา ในเงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง ข้อ ๑๐ เรื่อง การส่งมอบงาน และข้อ ๑๑.๑ เรื่อง การตรวจรับงานเพื่อการจ่ายเงิน และไม่ได้แนบผลสำรวจรูปตัดแสดงปริมาณงานและรายการคำนวณปริมาณงานที่ขอส่งมอบ โดยให้วิศวกรของผู้ฟ้องคดีลงนามเป็นผู้จัดทำรายละเอียดรูปตัดแสดงปริมาณงานเพื่อเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผ่านผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมงาน นอกจากนี้ งานที่ส่งมอบก็ทำไม่แล้วเสร็จไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๒๗/๒๐๓ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบและให้แก้ไขงานให้ถูกต้องตามรายละเอียดและรูปแบบที่กำหนดเมื่อแก้ไขถูกต้องแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจสอบและตรวจรับมอบงานให้ต่อไป ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือส่งมอบงานครั้งที่สองและครั้งที่สาม ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ และวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ตามลำดับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ไปตรวจรับงาน ณ สถานที่ก่อสร้างทั้งสองครั้งปรากฏว่า งานที่ส่งมอบยังคงไม่แล้วเสร็จและไม่ถูกต้องตามรายละเอียด



/และรูปแบบ...

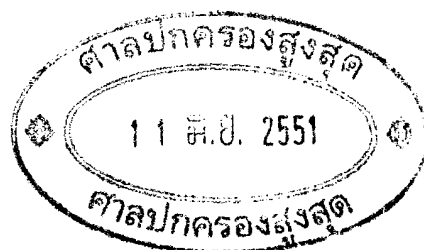
และรูปแบบตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงได้มีหนังสือ ที่ ๑๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๔ และหนังสือ ที่ ๓๐๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และขอให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขให้ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำหนังสือส่งมอบงานอีกเป็นครั้งที่สี่เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๔ แต่ไม่มีรายละเอียดรูปตัดแสดงปริมาณงาน และรายการคำนวณปริมาณงานแนบมาให้ตรวจสอบ โดยผู้ฟ้องคดีได้ส่งรายละเอียดดังกล่าวมาภายหลังเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ทราบว่าปริมาณงานที่ส่งมอบไม่ถูกต้อง มีปริมาณเกินกว่าที่ทำได้จริงมาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้นัดหมายให้ผู้ฟ้องคดีและวิศวกรของผู้ฟ้องคดีไปตรวจสอบงานพร้อมกัน ณ สถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แต่เมื่อถึงวันดังกล่าวกลับไม่มีตัวแทนของผู้ฟ้องคดีและวิศวกรไปร่วมตรวจสอบด้วย

คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจสอบวัดขนาดความกว้าง - ยาว - ลึก ของงานที่ผู้ฟ้องคดีขอส่งมอบทั้งหมดแล้วปรากฏว่า งานที่ส่งมอบดังกล่าวไม่ตรงตามแบบรูปตัดและรายการคำนวณที่วิศวกรของผู้ฟ้องคดีจัดทำแนบเรื่องขอส่งมอบงานและไม่ได้ขนาดถูกต้องตามรูปแบบรายการที่กำหนดในสัญญาด้วย อีกทั้ง งานปลูกหญ้าในขณะที่ทำการตรวจสอบนั้น ก็มีฝนตกต่อเนื่องมาตลอด หญ้าก็ยังไม่งอกงามเต็มตามพื้นที่ที่กำหนดในสัญญา ส่วนงานเกรดบดอัดแน่นคันดินร้อยละ ๘๕ ที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบบางแห่งหลังคันดินก็ถูกน้ำกัดเซาะพังเป็นร่อง รวมทั้งทางลาดข้างคันดิน ซึ่งปลูกหญ้าไม่ขึ้นก็พังเป็นร่อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงได้มีหนังสือ ที่ คส. ๔ พน.๒ ๕๓๒/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานให้ถูกต้องตามรูปแบบในสัญญา และขอให้จัดทำแบบสำรวจรูปตัดแสดงรายละเอียด รูปร่างงาน และคำนวณปริมาณงานโดยวิศวกรของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามที่ทำได้จริงที่กำหนดในแบบ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้นัดหมายให้ผู้ฟ้องคดีและวิศวกรของผู้ฟ้องคดีไปตรวจสอบงานพร้อมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อีกครั้ง ณ สถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เมื่อถึงกำหนดนัดหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้พบกับผู้ฟ้องคดี แต่ไม่มีวิศวกรของผู้ฟ้องคดีไปร่วมตรวจสอบด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ตรวจสอบวัดขนาดความกว้าง - ยาว - ลึก ของงานที่ส่งมอบต่อหน้าผู้ฟ้องคดีปรากฏว่า



/งานไม่ถูกต้อง...

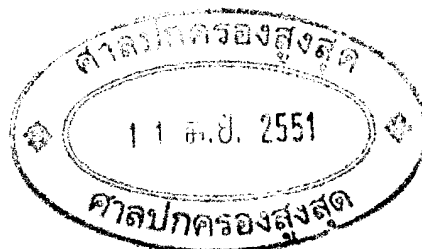
งานไม่ถูกต้องตามรูปแบบและรูปตัดรายการคำนวณที่วิศวกรของผู้ฟ้องคดีจัดทำ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๒๗ (คส. ๔ พน.๒)/๕๘๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทำการแก้ไขงาน ให้ถูกต้อง และเหตุที่ตัวเลขในใบรับรองปริมาณงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่ตรงกับของนายช่างผู้ควบคุมงานนั้น เนื่องจากผู้ควบคุมงานได้ทำการตรวจสอบปริมาณงาน ที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำ ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกตรวจสอบแล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ จึงมีตัวเลข ปริมาณงานแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยตามสภาพของผิวดินที่ตรวจวัดที่มีการทรุดตัวเลื่อนไหล และจนถึงปัจจุบัน ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ทำเอกสารส่งมอบงานตามปริมาณงานที่ทำได้จริง ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อตรวจสอบและตรวจรับงานงวดที่ ๑ เพื่อเบิกจ่ายเงิน ค่าจ้างแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่สามารถ ตรวจรับงานให้กับผู้ฟ้องคดีได้ด้วยสาเหตุสำคัญ ดังนี้ ๑. ผู้ฟ้องคดียังทำงานไม่แล้วเสร็จ ตามรูปแบบและรายละเอียดในสัญญา ๒. งานส่วนที่ส่งมอบมีขนาดรูปร่างไม่ถูกต้องตรงตามรูปแบบ และ ๓. ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานโดยปฏิบัติไม่ถูกต้องตามสัญญาในเงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง ข้อ ๑๐ เรื่อง การส่งมอบงาน และข้อ ๑๑.๑ เรื่อง การตรวจรับงานเพื่อการจ่ายเงิน ซึ่งการที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะทำการตรวจรับงานให้ภายใน ๓ วัน ได้ จะต้องปรากฏว่างานที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้องตามรายการ รายละเอียด แบบ และตามที่ทำงานได้จริงเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่สามารถ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ในระหว่างการส่งมอบงานและการตรวจการจ้าง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีแจ้งขอหยุดงานและขอย้ายเครื่องจักรออกจาก พื้นที่ เนื่องจากมีปัญหาเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาแล้วเห็นว่างานในส่วนที่มีปัญหาเรื่องที่ดินนี้มีปริมาณงานส่วนน้อยและ ไม่มีผลกระทบต่องานส่วนอื่น ๆ จึงไม่มีผลที่จะทำให้เครื่องจักรและคนงานต้องหยุดงาน เพราะยังมีงานส่วนอื่น ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีต้องทำให้ถูกต้องตามแบบและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม ผู้ควบคุมงานและกลุ่มงานก่อสร้าง ๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้เข้าเจรจา เพื่อแก้ไขปัญหาดิน ซึ่งเจ้าของที่ดินก็ยินยอมให้ทำงานได้ โดยมีบันทึกลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๔ ยืนยันเหตุการณ์ย้อนหลัง (บันทึกท้ายบันทึกข้อความ กลุ่มงานก่อสร้าง ๑ โครงการก่อสร้าง ๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๓) แต่ผู้ฟ้องคดี



/ก็ยังทำงาน...

ก็ยังทำงานในลักษณะเดิมจนเกิดปัญหากับเจ้าของที่ดินอีกหลายครั้ง หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๔ ขอยุติงานและขอให้แก้ไขแบบก่อสร้างเนื่องจาก มีปัญหาที่ดิน จนกระทั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชัยได้มีหนังสือ ที่ อด ๗๕๘๐๑/๑๓๙ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แจ้งว่า เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ก่อสร้างตามรูปแบบ รายการที่กำหนด คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงได้มีหนังสือ ที่ คส. ๔ พน. ๒ ๔๕๘ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานก่อสร้างช่วง กม. ๐+๓๐๐ - กม. ๐+๔๗๑ ไว้ก่อน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป โดยแจ้งว่าในการหยุดงานครั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากจะขยายระยะเวลาก่อสร้าง หรือลดค่าปรับให้เท่านั้น และขอให้ผู้ฟ้องคดียืนยันการหยุดงานโดยจะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหายใด ๆ

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ อ้างว่าไม่สามารถ ตรวจรับงานได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดียังทำงานไม่แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายละเอียด ในสัญญานั้นเป็นความจริง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็ทราบปัญหาดังกล่าว มาตั้งแต่ต้น และได้ขอเวลาประนีประนอมการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างเรื่อยมาโดยไม่ได้สั่งหยุดงาน หรือแก้ไขแบบแต่ประการใด และให้ผู้ฟ้องคดีจอดเครื่องจักรรอคอยการส่งมอบพื้นที่ นานแรมปี ส่วนข้ออ้างที่ว่างานที่ส่งมอบมีขนาดรูปร่างความกว้างความยาว และความลึก ไม่ถูกต้องตามแบบนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของ นายช่างผู้ควบคุมงานถึงสามคน ดังนั้น ถ้าการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการแล้ว ผู้ควบคุมงานก็ย่อมทักท้วง ถ้าขัดขึ้นก็จะถูกสั่งให้หยุดงาน ซึ่งในการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ผู้ควบคุมงานทั้งสามคนไม่เคยสั่งหยุดงานแม้แต่ครั้งเดียว นอกจากนั้นก่อนหน้าที่ผู้ฟ้องคดี จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ได้ทำการก่อสร้างฝายมีการขุดฝาย ลึกเข้าไปในที่ดินของชาวบ้านมากกว่าที่ตกลงกันและได้ทิ้งหินไว้กลางที่นา ขุดถนนวางท่อ โดยไม่ได้กลบฝังในสภาพเดิม ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเพาะปลูกได้ถึง ๒ ปี และไม่สะดวก ในการเดินทางสัญจร เมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าไปในพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างเจ้าของที่ดินที่อยู่หน้าฝาย ที่สูญเสียที่ดินจึงไม่ยอมให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างและเสนอแนะให้ขุดฝังตรงกันข้าม เพื่อความเสมอภาค ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากทำให้การก่อสร้างผิดไปจาก รูปแบบรายละเอียด อันเป็นที่มาของการสั่งการให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างด้านท้ายฝายก่อน



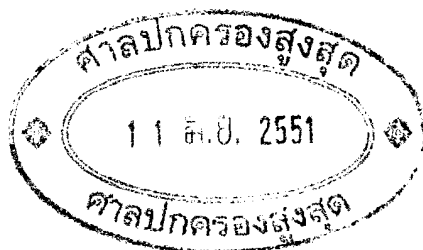
/เพื่อที่จะ...

เพื่อที่จะขอประนีประนอมกับเจ้าของที่ดินต่อไป ส่วนคำกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีชุดบดอัดเป็นของตนเองและมีรถชุดเพียงคันเดียวนั้น ไม่เป็นความจริงเพราะเครื่องจักรที่ใช้ดำเนินการก่อสร้างในครั้งนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีทุกชั้น ในการก่อสร้างตามโครงการนี้ซึ่งเป็นลำห้วยจะต้องใช้รถชุดสองคันทำงานร่วมกัน โดยคันแรกอยู่ที่กันห้วยชุดดินขึ้นมาวางบนชานคันดิน ในขณะที่รถชุดดินคันที่สองอยู่บนฝั่งรับช่วงตักดินใส่รถบรรทุกเทท้ายเพื่อขนย้ายออกไป

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิบให้การเพิ่มเติมว่า การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างบริเวณหัวฝายเจ้าของที่ดินทุกรายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยยินยอมสละที่ดินให้ทำการก่อสร้างไม่มีปัญหาใด ๆ ตลอดช่วงอายุสัญญา เหตุการณ์ความขัดแย้งที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวถึงเป็นเหตุการณ์ที่เลววันครบอายุสัญญานานแล้ว ผลงานเมื่อครบอายุสัญญามีเพียงร้อยละ ๔๕.๗๑ เท่านั้น ส่วนการสั่งหยุดงานจะกระทำได้อีกต่อเมื่อผู้ฟ้องคดีทำบันทึกแจ้งความประสงค์จะขอหยุดงานด้วยเหตุผลใด ซึ่งต้องกระทำภายในอายุสัญญา โดยยื่นต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างผ่านผู้ควบคุมงาน ดังนั้น ถ้าผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ก็ไม่สามารถสั่งหยุดงานได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างฯ ข้อ ๖ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา เพราะต้องการช่วยให้ผู้ฟ้องคดีทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจะได้ไม่ต้องไปดำเนินการทางกฎหมายฟ้องคดีเรียกค่าปรับและค่าเสียหาย

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วคดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย ๒ ประเด็นดังนี้

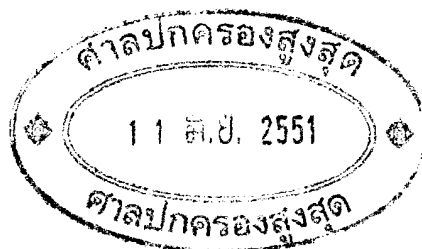
ประเด็นที่หนึ่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ไม่ตรวจรับมอบงานตามสัญญาจ้างเหมางานชุดดินลอกลำห้วย - ชุดดินลอกหน้าฝาย โครงการก่อสร้าง ๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ ฝายห้วยบ้าน และไม่ขยายระยะเวลาการก่อสร้างนั้น เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายหรือไม่เพียงใด เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในบริเวณหัวฝายช่วง กม. ๐+๓๐๐ - กม. ๐+๔๗๑ เนื่องจากเจ้าของที่ดินไม่อนุญาต จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ในบริเวณหัวฝายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ครบถ้วนตามสัญญา แต่อย่างไรก็ตาม การส่งมอบงานครั้งที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานตามที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานได้ โดยไม่ได้นำงานบริเวณหัวฝายดังกล่าวมาขอส่งมอบงานแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙



/ไม่สามารถ...

ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ครบถ้วนตามสัญญามาเป็นเหตุแก้ตัวให้ไม่ต้องรับผิดชอบได้ทั้งหมด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ผู้ควบคุมงานได้ตรวจการปฏิบัติงานพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้เพื่อเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างดังกล่าวได้ทำการตรวจสอบงานที่ส่งมอบต่อหน้าผู้ฟ้องคดีและพบว่า งานที่ส่งมอบไม่ตรงตามแบบรูป รายละเอียด ข้อกำหนดในสัญญา และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานและส่งมอบงานใหม่ให้ถูกต้อง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำการแก้ไขงานและส่งมอบงานใหม่ให้ถูกต้อง จึงไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานครบถ้วนแล้วตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานจ้างนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานมอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามข้อ ๗๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งไม่รับมอบงานจ้างยังมีได้มีการหักเงินเป็นค่าปรับกับผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีกรณีที่จะพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีถูกต้องตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้างฯ ดังกล่าวหรือไม่ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ยังไม่ตรวจรับงานตามสัญญาและยังไม่พิจารณาขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ค่าเสียโอกาส ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามฟ้องแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้ เมื่อยังไม่มีมติเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดียังคงมีสิทธิส่งมอบงานได้อย่างน้อยตามจำนวนที่ผู้ควบคุมงานได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบปริมาณงานที่ผู้ฟ้องคดีทำได้จริงเป็นเงิน ๙๔๒,๓๖๓.๐๔ บาท ตามหนังสือ ที่ กษ ๐๓๒๗ (คส.๔ พน.๒)/๕๘๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ และเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ที่จะต้องดำเนินการตรวจรับงานของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งคิดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามสัญญาและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป

ประเด็นที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ จ่ายเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) หรือไม่ เห็นว่า เงื่อนไขงานก่อสร้างตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๑๔.๑.๒ ได้กำหนดเงื่อนไขในการขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เมื่อมีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว



/เมื่อ...

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ จึงไม่อาจขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ จ่ายเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามแบบปรับราคา (ค่า K) ได้

สำหรับคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตรวจรับงานตามปริมาณงานที่ตรวจวัดได้แล้วทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทำการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย ค่าเสียโอกาส ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นับแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ มิใช่คู่สัญญากับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างเหมางานดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

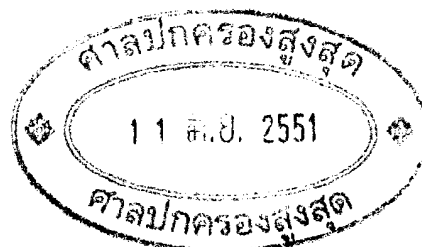
ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์และอุทธรณ์เพิ่มเติมว่า งานห้วยผายมีความสำคัญและเร่งด่วนกว่างานห้วยผาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ห้วยผายให้ได้ จึงเป็นเหตุสำคัญของความล่าช้าในงานซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ไม่พิจารณาขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วย ข้อ ๑๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๓ อันเป็นวันสิ้นสุดสัญญาจ้างนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานไปแล้วร้อยละ ๘๕ ไม่ใช่ร้อยละ ๔๕.๗๑ ตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานทุกชิ้นงานรวมทั้งงานห้วยผายช่วง กม.๐+๓๐๐ - กม.๐+๔๗๑ บางส่วนไปด้วยแล้ว เมื่อเนื้องานที่เกี่ยวข้องกับบริเวณห้วยผายไม่แล้วเสร็จจะถือว่าเนื้องานทั้งหมดไม่แล้วเสร็จ และผู้ถูกฟ้องคดีไปตรวจรับให้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และด้วยเหตุที่งานงวดสุดท้ายไม่อาจมีขึ้นได้ด้วยเหตุความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ดังนั้น แม้ว่าจะไม่มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ศาลปกครองก็น่าจะอ้างเหตุแห่งความยุติธรรมให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้ผู้ฟ้องคดีได้ จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ขยายเวลาการทำงานและจ่ายเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้ผู้ฟ้องคดี



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ แก้อุทธรณ์ว่า การที่นายไพโรพนม พลยศ ไม่ยินยอมให้ใช้ที่ดินบริเวณหัวฝายเกิดขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา โดยในระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้างผู้ฟ้องคดีได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่สัญจรไปมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ จึงมีสิทธิที่จะเรียกค่าปรับตามข้อ ๑๖ ของสัญญาจ้างดังกล่าวได้ ในวันสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานได้เพียงร้อยละ ๔๕.๗๑ ของปริมาณงานทั้งหมด จึงเหลือปริมาณงานที่ต้องดำเนินการตามสัญญาร้อยละ ๕๔.๒๙ เป็นงานในบริเวณหัวฝาย (บริเวณที่ดินของนายไพโรพนม) ประมาณร้อยละ ๑๕ เท่านั้น เหลืองานที่ผู้ฟ้องคดีต้องทำให้แล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๓๙.๒๙ ของปริมาณงานทั้งหมด จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดในสัญญา จึงมิได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้ฟ้องคดีไม่อาจขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ จ่ายเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามแบบปรับราคาได้ (ค่า K) นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการสร้างของผู้ฟ้องคดีที่เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นช่วงฤดูฝนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ จึงเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการก่อสร้างของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ มิได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานในช่วงฤดูฝน เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจึงยอมเป็นความผิดของผู้ฟ้องคดี สำหรับการขุดลอกฝายนั้นผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้ทุกจุดตามแผนที่ผู้ฟ้องคดีเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างมิจำเป็นต้องเริ่มจากหัวฝายตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด และผลงานของผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๔๕.๗๑ ก็ปรากฏชัดแจ้งตามเอกสารของผู้ฟ้องคดีเรื่องแจ้งผลการปฏิบัติงาน และเมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือส่งมอบงานโดยอ้างคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นว่า เมื่อยังไม่มีผลการเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดียังคงมีสิทธิส่งมอบงานได้อยู่อย่างน้อยตามจำนวนที่ผู้ควบคุมงานได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบปริมาณงานที่ผู้ฟ้องคดีทำได้จริงเป็นเงิน ๙๔๒,๓๖๓.๐๔ บาท คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงได้พิจารณาตรวจรับงานของผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาศาลปกครอง เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ หลังจากนั้น ได้ทำเรื่องขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายต่อสำนักงบประมาณ และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๗ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ ได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมารับเงินค่าจ้าง เป็นเงิน ๙๔๒,๓๖๓.๐๔ บาท โดยผู้ฟ้องคดีต้องชำระเงินค่าปรับ เป็นเงิน ๔๑๓,๕๔๑.๓๕ บาท ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้มารับเงินค่าจ้างที่งานการเงินและบัญชี สำนักชลประทานที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น เป็นเงิน ๙๔๒,๓๖๓.๐๔ บาท



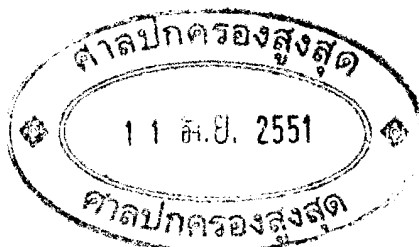
/พร้อมทั้ง...

พร้อมทั้งจ่ายค่าปรับให้กับผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๔๑๓,๕๔๑.๓๕ บาทแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานและรับเงินค่าจ้างพร้อมจ่ายเงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาที่พิพากษาถูกต้องและเป็นธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่ายแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงรับฟังไม่ได้ ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวนและคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

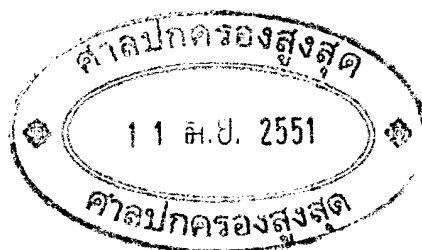
ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างเหมางานขุดดินลอกลำห้วย - ขุดดินลอกหน้าฝาย โครงการก่อสร้าง ๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ ฝ่ายห้วยบ้านตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี วงเงินค่าจ้าง ๑,๑๓๒,๙๙๘ บาท กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามสัญญาเลขที่ กส. ๑/๔ พน.๒ (จ) ๓๗/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒ โดยมีเงื่อนไขในสัญญาจ้างฯ กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ สิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีดำเนินการขุดดินลอกลำห้วย - ขุดดินลอกหน้าฝาย บริเวณท้ายฝายก่อนและเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการขุดดินลอกลำห้วย - ขุดดินลอกหน้าฝาย บริเวณท้ายฝายแล้วเสร็จ คงเหลือแต่บริเวณที่ดินหัวฝายช่วง กม. ๐+๓๐๐ - กม. ๐+๔๗๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ผิดเงื่อนไขการส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีเรื่อยมา เนื่องจากเจ้าของที่ดิน (นายไพรพนม พลยศ) ไม่ยอมให้เข้าดำเนินการ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้างและประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ แจ้งเรื่องการผิดสัญญาและเตือนผู้ฟ้องคดีให้รีบส่งมอบงานโดยเร็ว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ขอสงวนสิทธิที่จะริบเงินประกันสัญญา ค่าปรับ และค่าเสียหายอื่นๆ ตามเงื่อนไขในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอความเป็นธรรมและ



/ขอขยาย...

ขอขยายระยะเวลาการทำงาน นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ เพื่อขอขยายระยะเวลาการทำงาน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนเครื่องจักรไม่สามารถเข้าทำงานได้ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกษียณอายุราชการและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างแทน ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งขอส่งมอบงานเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทำการตรวจการจ้าง และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งขอหยุดงานเนื่องจากมีปัญหาที่ดินช่วง กม. ๐+๓๐๐ - กม. ๐+๔๗๑ ซึ่งเจ้าของที่ดิน (นายไพโรพนม พลยศ) ไม่ยินยอมให้เข้าทำงานและขอย้ายเครื่องจักรออกไป ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ตรวจการจ้างแล้วได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๔ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งว่า งานที่ส่งมอบยังไม่เสร็จเรียบร้อยให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามรายละเอียดและรูปแบบที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขเพิ่มเติมงานและจัดทำรายละเอียดปริมาณงานที่ส่งมอบแล้ว จึงได้แจ้งขอส่งมอบงานอีกครั้งเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๔ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๔ แจ้งขอหยุดงานและขอให้แก้ไขแบบก่อสร้าง เนื่องจากมีปัญหาที่ดินช่วง กม. ๐+๓๐๐ - กม. ๐+๔๗๑ ดังกล่าว ซึ่งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตรวจสอบแล้วจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งให้หยุดปฏิบัติงานก่อสร้างช่วงระยะ กม. ๐+๓๐๐ - กม. ๐+๔๗๑ ไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง และได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ เพิกถอนคำสั่งที่ไม่ขยายระยะเวลาการทำงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีอื่นเนื่องมาจากเหตุน้ำท่วมพื้นที่หน้างาน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พร้อมทั้งขอรับเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างฯ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๓๒๗ (คส.๔ พน.๒)/๕๘๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๔ แจ้งว่าปริมาณงานที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๑ เกินกว่าปริมาณงานที่ทำได้จริง หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๒๗ (คส.๔ พน.๒)/๘๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ยืนยันให้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานตามปริมาณที่ทำได้จริง และหนังสือ ที่ กษ ๐๓๒๗ (คส.๔ พน.๒)/๘๔๕ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ โดยเร่งด่วน เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดว่า



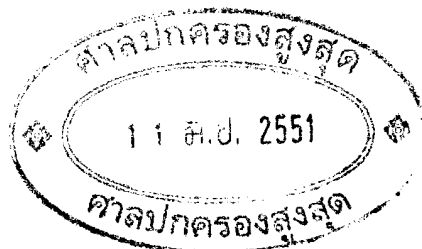
/เงินงบประมาณ...

เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถ้าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๔๔ ให้เงินงบประมาณนั้นพับไป ซึ่งสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับจ้างนี้ใช้เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ไม่ตรวจรับมอบงานตามสัญญาจ้างเหมางานขุดดินลอกลำห้วย-ขุดดินลอกหน้าฝาย โครงการก่อสร้าง ๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ ฝายห้วยบ้าน และไม่ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายหรือไม่ เพียงใด

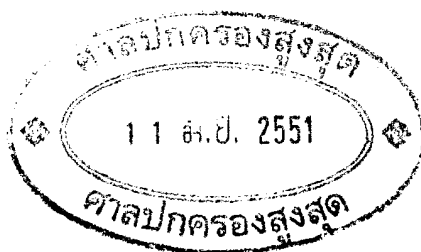
เห็นว่า ตามข้อ ๑๐ ของเงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้างซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาพิพาทกำหนดการส่งมอบงานไว้ว่า เมื่อผู้รับจ้างประสงค์จะส่งมอบงานช่วงหนึ่งช่วงใด ผู้รับจ้างต้องจัดทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จพร้อมทั้งรายละเอียดและราคาของงานที่จะส่งตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ และตามข้อ ๑๑ ของเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับเดียวกันได้กำหนดการตรวจรับงานไว้ว่า ภายหลังจากที่ได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องตรวจสอบใบส่งมอบงานกับงานในสนามปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรายการรายละเอียดและแบบ และมีปริมาณงานตามที่กำหนดในใบส่งมอบแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงานให้ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง การตรวจรับงานเช่นนี้มิได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของสิ่งก่อสร้างที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว การส่งมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจนครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้าง และสามารถใช้งานได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งขอส่งมอบงานเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างทำการรับงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ไปตรวจงานเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๔ เห็นว่างานที่ส่งมอบทั้งหกรายการ ยังไม่เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๔ ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขให้ถูกต้อง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดี



/ขอส่งมอบงาน...

ขอส่งมอบงานอีก ต่อมา วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๔ คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ไปตรวจงานครั้งที่ ๒ ปรากฏว่างานยังไม่เสร็จเรียบร้อย คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงสั่งให้
แก้ไขให้ถูกต้องตามรายละเอียดและรูปแบบที่กำหนด วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดี
ขอส่งมอบงานอีก คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๔
ให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งรายละเอียดปริมาณงาน ผู้ฟ้องคดี
มีหนังสือลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๔ ขอส่งมอบงานโดยอ้างว่าได้แก้ไขงานและจัดทำ
รายละเอียดปริมาณงานที่ส่งมอบด้วยรวม ๖ รายการ เป็นเงิน ๑,๐๙,๒๗๒.๙๒ บาท มาให้
ผู้ควบคุมงานเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๔ ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบรายงานให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบว่ามีปริมาณงานที่ขอส่งมอบไม่ถูกต้อง มีปริมาณเกินกว่า
ที่ทำได้จริง คณะกรรมการตรวจการจ้างได้นัดหมายให้ผู้ฟ้องคดีไปตรวจสอบพร้อมกัน
ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ณ สถานที่ก่อสร้าง แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ไปพบ
คณะกรรมการได้ตรวจงานปรากฏว่าเนื้องานทั้งขนาดความกว้าง ความยาว และความลึก
ไม่ตรงตามแบบ รูปตัด และรายการคำนวณที่วิศวกรของผู้ฟ้องคดีจัดทำแนบเรื่องที่ส่งมอบงาน
และไม่ได้ขนาดถูกต้องตามรูปแบบรายการที่กำหนดในสัญญา จึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงาน
ให้ถูกต้องตามรูปแบบในสัญญา และให้จัดทำแบบสำรวจรูปตัดแสดงรายละเอียด รูปร่างงาน
และคำนวณปริมาณงานโดยวิศวกรให้ถูกต้องตามที่ได้ทำจริง และให้ได้รูปร่างตามที่กำหนด
ต่อมา วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๔ คณะกรรมการตรวจการจ้างพร้อมด้วยผู้ควบคุมงาน
และผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีได้ทำการตรวจสอบปริมาณอีกครั้งหนึ่ง และแจ้งผู้ฟ้องคดีให้แก้ไขงาน
นอกจากนั้น วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ ขอหยุด
ปฏิบัติงานก่อสร้างเนื่องจากช่วง กม. ๐+๓๐๐ - กม. ๐+๔๗๑ นายไพโรพนม พลยศ
เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีหยุดการก่อสร้างได้
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบและคำนวณปริมาณงานที่ผู้รับจ้าง
ทำได้จริง แล้วปรากฏว่าคิดเป็นเงิน ๙๔๒,๓๖๓.๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๗๕ ของเนื้องาน
ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ตรวจรับมอบงาน จึงชอบแล้ว

ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่
หัวฝายให้ได้ จึงเป็นสาเหตุให้งานก่อสร้างล่าช้าซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า
ตามเงื่อนไขในสัญญาพิพาทกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าทำงาน จึงได้เริ่มดำเนินงาน



/ตั้งแต่วันที่...

ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๓ คือ เริ่มอายุสัญญาก่อสร้างผู้ผูกฟองคิตที่ ๙ สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้กับผู้ฟองคิตได้แล้ว โดยเจ้าของที่ดินทั้งหมดได้ทำหนังสืออุทิตที่ดินให้เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ รวมทั้ง รายนายไพรพนมก็ได้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้ฟองคิตเข้าดำเนินการได้ แต่เมื่อผู้ฟองคิต ดำเนินการล่าช้าจนกระทั่งเข้าฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงทำนา เจ้าของที่ดินเดิมจำเป็นต้องใช้ที่ดิน ดังกล่าว ประกอบกับผู้ฟองคิตนำดินที่ขุดได้มาวางระเกะระกะบนฝั่งริมลำห้วยที่ประชาชน ใช้สัญจร ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ผู้ผูกฟองคิตที่ ๙ มีหนังสือเร่งรัดการทำงาน และให้เพิ่มเครื่องจักรเพื่อขนย้ายกองดินที่กองไว้ระเกะระกะ แต่ผู้ฟองคิตไม่ดำเนินการ ซึ่งเกิดปัญหาระหว่างเจ้าของที่ดินกับผู้ฟองคิต ดังนั้น ข้ออ้างดังกล่าวของผู้ฟองคิตจึงฟังไม่ขึ้น

ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า การที่ผู้ผูกฟองคิตที่ ๓ ไม่ขยายระยะเวลา การก่อสร้างให้ผู้ฟองคิตชอบหรือไม่ เห็นว่า ข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้างกำหนดว่า ในกรณีที่มี เหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงาน ออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง วรรคสองกำหนดว่า ถ้าผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบก่อนแล้ว ตั้งแต่ต้น วรรคสามกำหนดว่า การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟองคิตได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ ถึงผู้ผูกฟองคิตที่ ๑ ขอขยายระยะเวลาการทำงานโดยอ้างว่า ชาวบ้านไม่ยินยอมให้นำเครื่องจักรเข้าไปดำเนินการ อีกทั้งช่วงเดือนเมษายนถึงเดือน พฤษภาคมมีฝนตกหนักตลอด คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างได้ออกไปตรวจสอบแล้ว ไม่เป็นความจริงดังที่ผู้ฟองคิตกล่าวอ้าง ประกอบกับได้วินิจฉัยในประเด็นก่อนหน้าแล้วว่า การที่ผู้ฟองคิตทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นผลให้เกิดปัญหากับชาวบ้าน และระยะเวลาก่อสร้างล่าช้าจนกระทั่งเข้าฤดูฝน นอกจากนั้น การที่ฝนตกหนักตามฤดูกาล



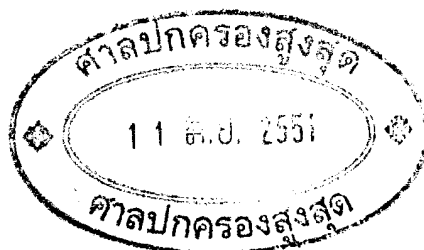
/หาอาจ...

หาอาจถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยได้ไหม ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๒๐ ของสัญญาได้ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้ฟังไม่ขึ้น

โดยสรุปแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ไม่ตรวจรับมอบงานตามสัญญาจ้างเหมางานขุดดินลอกลำห้วย-ขุดดินลอกหน้าฝายโครงการก่อสร้าง ๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ ฝายห้วยบ้าน และไม่ขยายระยะเวลาการก่อสร้างเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดี

ประเด็นที่สอง ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ จ่ายเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K) หรือไม่ เห็นว่า ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ในเงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้างซึ่งเป็นเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา ข้อ ๑๔.๑.๒ กำหนดว่าการขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีนี้ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกร้องเงินคืนจากผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างจะเรียกร้องเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็วหรือหักค่างานของงวดต่อไป หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี เมื่อข้อเท็จจริงขณะยื่นฟ้องคดีปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิที่จะขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ จ่ายเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K)

ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ อ้างว่า ภายหลังจากศาลปกครองชั้นต้นพิพากษา ผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือส่งมอบงาน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ได้ตรวจรับมอบงานตามจำนวนที่ผู้ควบคุมงานได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบปริมาณงานที่ผู้ฟ้องคดีทำได้จริง เป็นเงิน ๙๔๒,๓๖๓.๐๔ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ได้ทำหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีมารับเงินจำนวนดังกล่าวโดยผู้ฟ้องคดีต้องชำระเงินค่าปรับเป็นเงิน ๔๑๓,๕๔๑.๓๕ บาท ต่อมา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินไปแล้วจำนวน ๕๒๐,๐๑๔.๕๖ บาทไปแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีคัดค้านข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่า การหักเงินค่าปรับจะไม่ถูกต้องนั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ศาลปกครองสูงสุดจะรับพิจารณาวินิจฉัยได้นั้น จะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อนและในขณะยื่นคำฟ้อง มิใช่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเมื่อยื่นคำฟ้องแล้ว และตามข้อ ๑๐๑ แห่ง



/ระเบียบของ...

ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติว่า ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในการยื่นอุทธรณ์นั้น ผู้อุทธรณ์จะต้องกล่าวไว้โดยชัดแจ้งในคำอุทธรณ์และต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว โดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น ฉะนั้น เมื่อข้อเท็จจริงดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นในศาลปกครองชั้นต้น แต่ยกขึ้นว่ากล่าวในชั้นอุทธรณ์ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับวินิจฉัยในประเด็นนี้ได้

อาศัยเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ไม่ตรวจรับมอบงานตามสัญญาจ้างเหมางานขุดดินลอกลำห้วย - ขุดดิน ลอกหน้าฝายโครงการก่อสร้าง ๔ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ ฝายห้วยบ้าน และไม่ขยาย ระยะเวลาการก่อสร้างและไม่ชดเชยค่าเสียหาย พร้อมไม่จ่ายเงินเพิ่มค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K) ชอบแล้ว ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายเกษม คมสัตย์ธรรม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายจรัญ หัตถกรรม
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายธงชัย ลำดับวงศ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายชาญชัย แสวงศักดิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายวิษณุ วรรณฤณ

/มีบันทึกประธานศาลปกครองสูงสุด
กรณีตุลาการศาลปกครองมีเหตุจำเป็น
ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้

